



SVEA HOVRÄTT
 Avdelning 08
 Rotel 0806

DOM
 2013-09-18
 Stockholm

Mål nr
 T 5076-13

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts dom 2013-04-26 i mål T 11166-11, se bilaga A

KLAGANDE

Maria Aydin, 820415-2782
 Källängsvägen 30
 181 44 Lidingö

Ombud: Jur.kand. Börje Ericsson
 Länsjuristerna AB
 Brovägen 9
 182 76 Stocksund

MOTPART

Turan Sharro, 731104-9238
 Jenny Lidmans stig 22
 151 56 Södertälje

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Juristen Sanna Bergenheim
 Stance juristbyrå
 Tegnérgatan 15
 111 40 Stockholm

SAKEN

Umgänge med barn

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast beträffande punkterna 3 a) och c)–g) och beslutar att Emelie Aydin Sharro, 041021-7889, ska ha rätt till umgänge med sin far Turan Sharro
 - varannan helg, ojämna veckor, från torsdag eftermiddag till söndag eftermiddag,
 - varannan nyårshelg, med början nyåret 2013/2014, från den 31 december till första skoldagen efter lovet,
 - vartannat sportlov, med början 2014, från fredagen före skollovets början till nästföljande fredag,

Dok.Id 1097106

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00	08-561 671 09	måndag – fredag
103 17 Stockholm		08-561 670 90		09:00-15:00
		E-post: svea.avd8@dom.se		
		www.svea.se		

- vartannat påsklov, med början 2015, från fredagen före skollovets början till nästföljande fredag,
- varje höstlov från fredagen före skollovets början till nästföljande fredag, samt
- fyra och en halv vecka varje sommarlov, vartannat år väljer respektive förälder, med rätt för Turan Sharro att välja veckor 2014.

2. Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Sanna Bergenheim för arbete till 14 000 kr, varav 2 800 kr avser mervärdesskatt.
 3. Vad hovrätten beslutat i punkten 1 ska gälla utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.
-

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Sedan Maria Aydin överklagat tingsrättens dom har parterna träffat den överenskommelse som framgår av domslutet och yrkat att hovrätten meddelar dom i enlighet med denna.

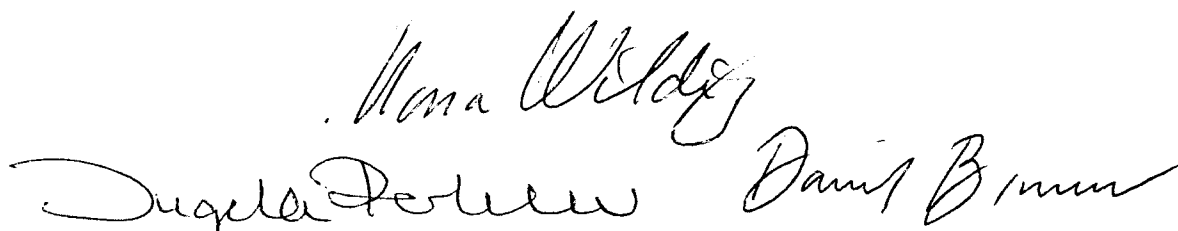
HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Parternas överenskommelse i fråga om umgänge får anses vara i enlighet med Emelies bästa. Det finns därmed förutsättningar att meddela dom i enlighet med överenskommelsen.

Sanna Bergenheim har yrkat ersättning för sitt arbete i hovrätten med 17 931 kr, varav 3 586 kr avser mervärdesskatt. Med hänsyn till uppdragets art och omfattning anser hovrätten att ersättningen skäligen ska bestämmas till 14 000 kr, varav 2 800 kr avser mervärdesskatt.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2013-10-16



I avgörandet har deltagit hovrättsråden Mona Wildig och Ingela Perklev, referent, samt tf. hovrättsassessorn Daniel Brunson.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2013-04-26
Meddelad i
Stockholm

Mål nr
T 11166-11

PARTER

KÄRANDE

Maria Aydin, 820415-2782
Medborgare i Tyskland
Källängsvägen 30 Lgh 1403
181 44 Lidingö

Ombud: Jur.kand. Börje Ericsson
c/o Länsjuristerna AB
Brovägen 9
182 76 Stocksund

SVARANDE

Turan Sharro, 731104-9238
Jenny Lidmans Stig 22
151 56 Södertälje

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Sanna Bergenheim
Stance juristbyrå
Tegnérgatan 15
111 40 Stockholm

DOMSLUT

1. Maria Aydins yrkande om att ensam anförtros vårdnaden om Emelie Aydin Sharro, 041021-7889, lämnas utan bifall. Vårdnaden om parternas barn är därför alltjämt gemensam.
2. Emelie Aydin Sharro skall vara stadigvarande bosatt med Maria Aydin.
3. Emelie Aydin Sharro skall ha rätt till umgänge med sin far Turan Sharro
 - a) varannan helg, ojämna veckor, från torsdag eftermiddag till måndag eftermiddag,
 - b) varannan julhelg, med början 2014, från sista skoldagen före lovet till den 27 december,
 - c) varannan nyårshelg, med början nyåret 2013/2014, från den 27 december till första skoldagen efter lovet,

Dok.Id 1198563

Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm

Besöksadress
Scheelegatan 7

Telefon
08-561 651 40
E-post:
stockholms.tingsratt.avdelning1@dom.se
www.stockholmstingsratt.se

Telefax
08-561 650 01

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:00

- d) vartannat sportlov, med början 2014, från sista skoldagen före lovet till första skoldag efter lovet,
 - e) vartannat påsklov, med början 2015, från sista skoldagen före lovet till första skoldagen efter lovet,
 - f) varje höstlov från sista skoldag före lovet till första skoldag efter lovet, samt
 - g) fem veckor varje sommarlov, vartannat år väljer respektive förälder, med rätt för Turan Sharro att välja veckor år 2014,
4. Tingsrättens interimistiska beslut den 24 februari 2012 skall inte längre gälla.
5. Tingsrätten fastställer Sanna Bergenheims ersättning enligt rättshjälpslagen till 121 200 kr, varav 24 240 kr avser mervärdesskatt. Av beloppet har Sanna Bergenheim – efter avdrag för rättssökandens rättshjälpsavgift om 7 791 kr – tillerkänts 18 178 kr i förskott på sin biträdesersättning.
6. Det tingsrätten förordnat i punkterna 1–4 skall gälla utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.

BAKGRUND

Maria Aydin är född och uppvuxen i Ludwigsburg Tyskland där hennes föräldrar och syskon bor kvar. Parterna lärde känna varandra under år 2000 och under år 2002 flyttade Maria Aydin till Sverige där parterna ingick äktenskap samma år. I äktenskapet föddes den gemensamma dottern Emelie Aydin Sharro den 21 oktober 2004. Parterna var då bosatta i en villafastighet i Södertälje.

Äktenskapet upplöstes den 15 oktober 2010 genom Södertälje tingsrätts dom på äktenskapsskillnad. Vårnaden om barnet Emelie har därefter varit gemensam. Turan Sharro bodde kvar i den tidigare gemensamma bostaden medan Maria Aydin flyttade med dottern Emelie till en lägenhet på Lidingö.

Efter parternas separation har Emelie i huvudsak varit bosatt med Maria Aydin medan Turan Sharro haft umgänge med Emelie varje veckoslut enligt en överenskommelse mellan parterna.

Efter att Maria Aydin väckt talan med yrkanden, även interimistiskt, om vårdnad och boende har tingsrätten hållit två muntliga förberedelser. Vid det första sammanträdet den 11 oktober 2011 beslutade tingsrätten att anordna samarbetssamtal. Båda parter frånföll därvid sina respektive interimistiska yrkanden. Vid det andra sammanträdet den 24 februari 2012 beslutade tingsrätten [efter parternas överenskommelse] att Emelie skulle ha rätt till umgänge med Turan Sharro varannan helg, ojämna veckor, inledningsvis från fredag eftermiddag till måndag eftermiddag för att senare från och med vecka 15 inledas från torsdag eftermiddag.

I målet har inhämtats en vårdnads-, boende- och umgängesutredning, vilken inkom den 9 oktober 2012.

Parterna har därefter vid huvudförhandling fört den tvist som framgår nedan.

YRKANDEN M M**Vårdnad och boende***Maria Aydin*

Maria Aydin har yrkat att hon ensam skall erhålla vårdnaden om dottern Emelie. För det fall den gemensamma vårdnaden skall bestå har hon i fråga om boendet yrkat att Emelie skall ha sitt stadigvarande boende hos Maria Aydin i Möglingen Tyskland. Om rätten inte anser detta förenligt med Emelies bästa har Maria Aydin yrkat att Emelie skall ha sitt stadigvarande boende hos henne på Lidingö. Det yrkas vidare att kommande dom skall vara verkställbar utan hinder av att den inte vunnit laga kraft.

Turan Sharro

Turan Sharro har bestritt Maria Aydins yrkande om vårdnad och boende. Turan Sharro har yrkat att vårdnaden alltjämt skall vara gemensam samt att Emelie skall ha sitt stadigvarande boende hos honom. Om rätten finner att den gemensamma vårdnaden skall upplösas har han yrkat att vårdnaden skall tillkomma honom ensam.

Maria Aydin

Maria Aydin har bestritt Turan Sharros yrkanden om vårdnad resp. boende.

Umgänge*Turan Sharro*

För det fall Emelie skall vara bosatt hos Maria Aydin i Sverige har Turan Sharro yrkat umgänge på sätt som framgår av domslutet punkt 2. Om Emelie skall vara bosatt i Tyskland har Turan Sharro yrkat umgänge varje skollov med början skollovets första dag till dess sista dag samt att Maria Aydin skall finansiera umgängesresorna mellan Sverige och Tyskland. Skolloven äger rum den 22 december till den 6 januari, den 24 mars till den 8 april, den 18 maj till den 2 juni, den 25 juni till den 8 augusti samt den 27 oktober till den 4 november. Om Emelie skall vara bosatt i Tyskland yrkas därutöver också umgänge tredje veckoslutet i november, från torsdag till måndag och tredje veckoslutet i februari, från torsdag till måndag

Maria Aydin

Om Emelie skall vara bosatt i Sverige medger Maria Aydin umgänge enligt följande

- julumgänget medges,
- nyårsumgänge medges från den 31 december till första skoldag,
- vartannat sportlov resp. påsklov så medges dessa från fredag sista dag före lovet till fredag sista dag för lovet,
- vartannat höstlov medges från fredag sista dag före lovet till fredag lovets sista dag, samt
- medges för varje sommarlov fyra veckor.

Om Emelie skall vara bosatt i Tyskland medges jul resp. nyårsumgänge i samma omfattning som medgetts för det fall Emelie skall vara bosatt i Sverige. När det sedan gäller lovumgängen medges dessa enligt följande

- från den 24 mars till den 31 mars,
- från den 21 maj till den 28 maj,
- för sommarumgänge under tiden den 25 juni till den 8 augusti medges tre sammanhängande veckor,
- från den 27 oktober till den 1 november, samt
- tredje veckoslutet i november, från torsdag till måndag och
- tredje veckoslutet i februari, från torsdag till måndag.

GRUNDER OCH OMSTÄNDIGHETER**Maria Aydin**

Det är mest förenligt med Emelies bästa att Maria Aydins yrkanden om vårdnad alternativt boende bifalls. Det föreligger allvarliga samarbets- och kommunikationssvårigheter mellan parterna och det lämpligaste för Emelie är att vårdnaden anförtros Maria Aydin ensam alternativt att Emelie skall ha sitt stadigvarande boende hos Maria, i första hand i Tyskland men i andra hand på Lidingö. Det är också förenligt med Emelies bästa att hennes klart uttryckta vilja att bo med modern i Tyskland beaktas.

Maria Aydin är född i Möglingen Tyskland där hon växte upp och gick i skola såsom hennes syskon också gjorde. Det var en god uppväxt. Emelie, som skulle komma att gå på samma skola som Maria Aydin och hennes syskon gjort skulle få en trygg uppväxt i en miljö som Emelie känner väl efter att ha tillbringat mycken tid där bl.a. med sin moster Sara med vilken hon har nära band.

Sedan Maria Aydin och Turan Sharro träffats gifte de sig år 2002 och ett antal år fungerade förhållandet väl men blev gradvis sämre. Vid ett tillfälle upptäckte Maria Aydin att Turan Sharro förvarade ett vapen i hemmet inlåst i ett kassaskåp, något som Maria Aydin kraftfullt protesterade emot. Vapnet försvann sedan men hot av annat slag förekom.

På grund av parternas allt sämre förhållande separerade de under år 2009 varpå Maria Aydin flyttade till Tyskland, något som Turan Sharro inte invände emot. Relationen kom emellertid att återupptas i Södertälje men upphörde slutligen genom parternas skilsmässa, vilken blev klar den 15 oktober 2010. Maria Aydin valde då att flytta med Emelie till Lidingö bl.a. då hon upplevde att Turan Sharros släkt tog avstånd från henne.

Därefter har Maria Aydin levt ett eget liv med Emelie och engagerat sig i hennes fritidsaktiviteter, något som Turan Sharro varit mindre intresserad av liksom av att bidra ekonomiskt till dessa aktiviteter.

Turan Sharro har inledningsvis varit öppen för tanken på att Maria Aydin och Emelie skulle flytta till Tyskland, något som också skedde under parternas första separation.

Efter att Maria Aydin och Emelie flyttat till Lidingö hade parterna en informell överenskommelse om att Emelie skulle ha umgänge varje helg med Turan Sharro men efter den muntliga förberedelsen har detta skett varannan helg och i praktiken något mindre än vad som beslutet angav; Turan Sharro har avstått från umgänge torsdag natt utan låtit umgänget påbörjas på fredagar.

Under hösten 2011 började Emelie uppvisa ovilja och symptom på att hon inte mådde bra hos fadern vid umgängen, bl. a fick umgänget inledas genom att Turan Sharro hämtade Emelie hos modern i stället för på fritids vilket skulle ske enligt beslutet om umgänge.

Turan Sharro

Det är förenligt med Emelies bästa att den gemensamma vårdnaden består och att Emelie får sitt stadigvarande boende hos Turan Sharro som är den som bäst kan tillgodose Emelies behov av sina båda föräldrar. Det har inte förekommit några samarbetsproblem mellan parterna i frågor som rör vårdnaden om Emelie och det saknas därför skäl att upplösa den gemensamma vårdnaden.

När parternas relation slutligt upphörde genom att Turan Sharro ansökte om skilsmässa flyttade Maria Aydin till Lidingö med Emelie. I praktiken var det fråga om ett nästan växelvis boende eftersom Turan Sharro hade umgänge med Emelie varje helg så att Emelie tillbringade tre dagar med honom och fyra dagar med modern.

Turan Sharro har hela sin släkt i Södertälje och bor kvar i parternas tidigare gemensamma bostad, vilken också är Emelies bostad. När Emelie är hos honom umgås hon med hans släkt, syskon och syskonbarn, varför Emelie känner sig lika hemma där som på Lidingö.

Under våren 2011 började Maria Aydin tala om att flytta tillbaka till Tyskland och då ta med sig Emelie dit. Turan Sharro hyser emellertid den uppfattningen att det är bäst för Emelie att bo kvar i Sverige där hon är född och uppvuxen och känner trygghet, t.ex. i skolan där hon har sina kamrater.

Efter att parterna genomgått samarbetsamtal utan att nå enighet bestämdes vid den muntliga förberedelsen i februari 2012 att Turan Sharro skulle ha umgänge varannan helg under utredningstiden. Maria Sharro uttryckte inte några önskemål om att flytta till Tyskland under denna tid.

Turan Sharro är medveten om att Emelie uttryckt önskemål att flytta till Tyskland med Maria Aydin. Han har dock den uppfattningen att detta är en följd av att Maria Aydin påverkar Emelies bild av Turan Sharro på ett negativt sätt. Det är dessutom så att Emelie är för liten för att förstå innebörden av att flytta till ett nytt hemland. När Emelie är i Tyskland är det under semesterperioder där hon får mycken uppmärksamhet och presenter från sina morföräldrar och sin moster varför Tyskland därmed framstår som ett "semesterparadis".

Turan Sharro bestrider att han skulle ha innehaft ett vapen i hemmet och även övriga påståenden om hotfullt uppträdande. Han bestrider också att han inte betalar för eller engagerar sig i Emelies fritidsaktiviteter. När hon är hos honom följer han givetvis henne till hennes helgaktiviteter.

Turan Sharro har förlovat sig med sin sambo Camila Cabrera som är gravid med deras gemensamma barn; Emelies syskon.

UTREDNINGEN

Maria Aydin och Turan Sharro har åberopat fria partsförhör med sig själva, varvid de bekräftat sina sakframställningsvis framföra påståenden.

Maria Aydin har vidare åberopat vittnesförhör med väninnan Linda Sundqvist, systemen Sara Aydin, fadern Aydin Aydin, fritidspedagogen Susanne Liedbergius och Johan Zethrien vars barn har samma fritidssysslor som Emelie (gymnastik).

Turan Sharro har åberopat vittnesförhör med fästmon Camila Cabrera, farbrodern Lahdo Sharro samt systemen Yildis Vakgi Sharro.

Båda parter har hänfört sig till vårdnadsutredningen. Maria Aydin har vidare åberopat viss skriftlig bevisning.

Partsförhören

Av partsförhören har inte mer framkommit än att de har olika uppfattning om hur deras tidigare relation gestaltat sig och orsakerna till att den sedermera kom att upphöra. Att Emelie uttryckt önskemål om att flytta till Tyskland synes de dock vara eniga om och så också att Emelie under en period hösten 2011 i samband med umgängestillfällena uppvisade oro och sömnsvårigheter.

Sara Aydin

Av förhöret med henne har framkommit att hon och Emelie har en nära och god relation samt att Emelie sagt sig vilja flytta till Tyskland för att tillbringa mer tid med henne.

Aydin Aydin

Aydin Aydin har bekräftat Maria Aydins uppgift om att hon och hennes syskon haft en trygg och fungerande uppväxt i Möglingen Tyskland samt att Möglingen alltjämnt torde kunna erbjuda goda och trygga uppväxtmöjligheter för Emelie.

Susanne Liedbergius

Av förhöret med henne framgår att hon hade kontakt som fritidspedagog under hösten 2011 då Emelie gick i årskurs ett samt att Emelie under hösten 2011 uppträtt oroligt i samband med att umgängestillfällen skulle äga rum, vilket i några fall fick till följd att överlämning inte skedde på fritids utan i Maria Aydins hem. Hon arbetar som fritidspedagog i sexårsverksamhet och med årskurs ett varför hon inte har någon direkt kontakt med Emelie men enligt de kollegor som arbetar med den ålderskategorin går det numera bra för Emelie även vid umgängeshelgerna.

Linda Sundquist och Johan Zethrien

Dessa har bekräftat bilden av att Emelie under framför allt hösten 2011 uppträtt oroligt inför umgängen samt gett uttryck för sin vilja att flytta till Tyskland.

Lahdo Sharro och Yildis Vakgi Sharro

Förhören med dessa har bekräftat Turan Sharros påstående att Emelie har ett stort socialt nätverk i form av farbröder och fastrar samt kusiner vid umgängestillfällena i Södertälje.

Vårdnadsutredningen

Även vårdnadsutredningen har stärkt bilden av att Emelie gett uttryck för en önskan att flytta med sin mor till Tyskland. Det framskymtar dock en viss oro för att en sådan flytt skulle kunna äventyra Emelies behov av umgänge med sin far och släkten på dennes sida i Sverige. Utredningen ger också vid handen att båda föräldrarna bedöms vara tillräckligt goda föräldrar var för sig samt att de också synes ha resurser och ambitioner att tillgodose Emelies behov av försörjning, skola, bostad samt kamrat- och släktrelationer. I utredningen har inte pekats på några exempel på samarbetsproblem rörande omvårdnaden av Emelie.

Utredningen avslutas med rekommendationen att rätten skall beslutat att vårdnaden om Emelie alltjämnt skall vara gemensam men att Emelie skall ha sitt stadigvarande boende hos Maria Aydin på Lidingö samt att umgänget mellan Emelie och Turan Sharro skall fortlöpa enligt tidigare beslut [interimistiskt beslut den 24 februari 2012].

DOMSKÄL

Enligt föräldrabalken skall barnens bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge varvid rätten särskilt skall fästa avseende vid risk – i vid mening – för att barnet eller annan far illa och vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Barnets egen vilja skall beaktas med hänsyn tagen till barnets ålder och mognad.

Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros en av föräldrarna skall rätten enligt föräldrabalken särskilt fästa avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet.

Såsom parterna lagt upp sin talan i målet och med beaktande av att vårdnaden för närvarande är gemensam har rätten att först pröva Maria Aydins yrkande om att ensam anförtros vårdnaden om Emelie och därefter, i förekommande fall, frågan om Emelies boende. Beroende på utfallet i sistnämnda fråga kan frågan om umgänge bli föremål för rättens prövning.

Vårdnad

Parterna har allt sedan Emelies födelse haft gemensam vårdnad om henne. Av vårdnadsutredningen framgår att båda föräldrarna, var för sig, bedöms som lämpliga vårdnadshavare före Emelie med tillräckliga resurser och ambitioner för att tillgodose hennes behov. Eftersom ingen av föräldrarna därmed är att anse som olämplig, vilket heller inte påstås i målet, saknas anledning att av en sådan orsak lösa upp den gemensamma vårdnaden.

En bärande tanke bakom föräldrabalken är att barn har behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna och att en gemensam vårdnad bidrar till att förverkliga detta behov.

I nu aktuellt mål har inte framkommit några egentliga samarbetsproblem utan tvärtom synes parterna haft ett väl fungerande samarbete i frågor om vårdnad och umgänge. Några konkreta samarbetsproblem har heller inte redogjorts för utöver att parterna har olika uppfattning om Emelies kommande boendeort. Sammantaget finner tingsrätten därför inte att det föreligger samarbetsproblem av sådan art eller omfattning att det därför finns skäl att nu lösa upp den gemensamma vårdnaden.

Som tingsrätten redogör för i nästa avsnitt saknas möjlighet att genom ett beslut om Emelies boende bestämma på vilken ort eller i vilket land hon skall vara bosatt i. Rättens avgörande i boendefrågan är således inskränkt till frågan om med vem Emelie skall ha sitt stadigvarande boende.

Maria Aydin har sökt leda i bevis att ett boende i Möglingen Tyskland med avseende på skolgång, boende och annat som kan sammanfattas som social trygghet skulle vara överlägset ett boende antingen på Lidingö eller i Södertälje. Det kan konstateras att Emelie har ett socialt nätverk såväl i Sverige som i Tyskland som får anses tillräckligt för att tillgodose hennes behov. Det är vidare omöjligt för rätten att utifrån sådana omständigheter som förekomst av kriminalitet, arbetslöshet eller dylikt göra någon prognos om var det skulle vara bäst för Emelie att växa upp. Sådana prognoser eller bedömningar ligger närmast på vårdnadshavarna att göra.

När det sedan gäller frågan om vilken betydelse som skall tilläggas den omständigheten att Emelie klart uttryckt en vilja att flytta till och bo i Tyskland kan inledningsvis konstateras att Emelie endast är åtta år gammal. Med hänsyn till hennes ringa ålder vore det därför orimligt att lägga sådan vikt vid hennes önskan att flytta till Tyskland att av det skälet lösa upp den gemensamma vårdnaden och låta Maria Aydins talan få bifall. Mot bakgrund av de svårigheter rätten i det föregående anført om möjlighet till prognos om utfall av en flytt till Tyskland skulle ett tillgodoseende av Emelies önskemål innebära att ansvaret för bytet av hemland lades på hennes axlar. Sammantaget innebär detta att rätten inte funnit att Emelie uppnått sådan ålder och mognad att hennes egen vilja i nu berört avseende skall beaktas.

Boende

Båda parterna har framställt yrkanden om att Emelie skall ha sitt stadigvarande boende hos sig, för Maria Aydins vidkommande i första hand i Möglingen Tyskland.

Frågan om var ett barn skall vara boende är en fråga inom ramen för vårdnaden, dvs. det är barnets vårdnadshavare som bestämmer boendeort. Att rätten med stöd av 6 kap. 14 § föräldrabalken kan bestämma med *vem* av föräldrarna barnet skall bo innebär inte att rätten också getts beslutanderätt *var eller på vilken ort* barnet skall vara bosatt. Innebörden av det nu anförda är att rätten saknar laglig möjlighet att förordna om Emelies boende i Tyskland på sätt Maria Aydin yrkat. Denna slutsats att laglig grund

saknas har också bekräftats genom Svea hovrätts dom den 8 juli 2011 i dess mål T 1707-11.

Frågan blir därmed med *vem* av föräldrarna Emelie skall vara stadigvarande bosatt. Av utredningen framgår att Emelie efter parternas separation varit stadigvarande bosatt med Maria Aydin som således fungerat som boendeförälder. Emelie har också uttryckt en vilja att även fortsättningsvis vara bosatt med modern, låt vara att hon ännu inte uppnått sådan ålder och mognad att hennes vilja skall vara avgörande i denna fråga. Det framgår vidare av utredningen att Emelie nu synes ha kommit väl tillrätta på Lidingö med skola och kamrater, vilket också talar för att de rådande förhållandena bör bestå. Denna slutsats stämmer dessutom väl överens med förslaget i vårdnadsutredningen. Emelie skall således även fortsättningsvis ha sitt stadigvarande boende med Maria Aydin.

Umgänge

Turan Sharro har yrkat umgänge i enlighet med domslutet. När det först gäller det yrkade och beslutade vardagsumgänget överensstämmer detta med vårdnadsutredningens förslag och synes heller inte ha ifrågasatts av Maria Aydin. Det har heller inte genom den nu presenterade utredningen framkommit något som motsäger att det rådande umgänget inte skulle var till gagn för Emelie utan hon synes ha funnit sig väl till rätta.

När det sedan gäller lov och storhelgsumgängen motsvarar dessa yrkanden vad som skilda föräldrar brukar komma överens om, dvs. att föräldrarna växelvis delar upp lov och helger. Maria Aydin har inte medgett Turan Sharros yrkanden i dessa delar fullt ut men har inte lämnat någon bärande förklaring till sin ståndpunkt. Att ett sedvanligt lovumgänge från sista skoldag före lovet till första skoldag efter lovet i vissa fall kan leda till ett något mer omfattande umgänge något år torde nästkommande år jämnas ut. Det kan dessutom anmärkas att det inte är fråga om att uppnå rättvisa mellan föräldrarna eller tillgodose föräldrarnas behov av umgänge med sitt barn. Tingsrätten

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2013-04-26

T 11166-11

finner därför att det får anses vara bäst för Emelie att umgänge beslutas på sätt Turan Sharro yrkat.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, skall ha kommit in till tingsrätten senast den 17 maj 2013. Prövningstillstånd krävs.

Joakim Munter

I avgörandet har rådmannen Joakim Munter samt nämndemännen Kjell Sevefjord, Inger Lidberg och Suzanne Nessim deltagit. Avgörandet är enhälligt.



SVERIGES DOMSTOLAR

Bilaga

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I TVISTEMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen.

Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten **inom tre veckor** från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. **anslutningsöverklagande**) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten **inom en vecka** från den i domen angivna sista dagen för överklagande. **Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.**

Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att **prövningstillstånd** meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska *infinna sig* personligen vid huvudförhandling i hovrätten.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.



SVEA HOVRÄTT

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Om Ni vill överklaga hovrättens avgörande ska Ni göra det genom att skriva till Högsta domstolen.

Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten. Det ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av det överklagade avgörandet.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen (prejudikatskäl) att överklagandet prövas av Högsta domstolen, eller
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som yrkas,
4. varför avgörandet ska ändras,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas,
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om Ni tidigare informerats om att Ni kan komma att delges handlingar i målet/ärendet genom förenklad delgivning, kan förenklad delgivning med Er komma att användas också hos Högsta domstolen om någon överklagar avgörandet dit.